

Mandatsnotiz Berufskrankheit

1. Person

Mandant ist Dieter Harms, geboren am 06.01.1954, wohnhaft Bremen-Gröpelingen. Er arbeitete von 1971 bis 1989 als Schlosser und Instandhalter bei der Weserkrone Werft, danach bis 2014 bei einem Maschinenbauer. Seit März 2026 ist ein Lungenkarzinom diagnostiziert. Die Ehefrau Marlies Harms führt die Unterlagen, weil der Mandant nach Chemotherapie stark erschöpft ist.

2. Verfahren

Pneumologe Dr. Aydin stellte am 20.04.2026 eine Verdachtsanzeige auf Berufskrankheit wegen Asbestexposition. Die BG Verkehr führte einen Telefontermin und lehnte mit Bescheid vom 24.06.2026 eine Anerkennung ab: Expositionsumfang nicht ausreichend nachgewiesen, Raucheranamnese 25 Packungsjahre, keine belastbare Faserjahrberechnung.

3. Arbeitsauftrag

Widerspruch gegen die Ablehnung, Expositionsrecherche, Zeugenliste, Betriebsakten, damalige Baustellen, medizinische Zusammenhangsbegutachtung und Prüfung von Verletztenrente beziehungsweise Hinterbliebenenleistungen. Die rentenberaterliche Perspektive umfasst auch die Koordination mit Altersrente, Krankengeld und möglicher Erwerbsminderung.

Arbeitsbiografie Werft

1. Weserkrone Werft 1971 bis 1989

Dieter Harms begann am 01.08.1971 als Auszubildender Betriebsschlosser. Ab 1974 arbeitete er in Halle 3, Rohrleitungsbau und Maschinenraum-Instandhaltung. Tätigkeiten: Demontage alter Isolierungen, Zuschnitt von Dichtungen, Reparatur von Flanschen, Einbau von Pumpen, Arbeit in engen Maschinenräumen. Atemschutz nach Erinnerung nur bei Lackierarbeiten, nicht bei Isolierstaub.

2. Konkrete Schiffe und Anlagen

Jahr	Bereich	Tätigkeit	Zeuge
1975	Kühlfrachter Alsterblick	Pumpentausch Maschinenraum	Günter Kroll
1978	Fähre Nordlicht	Rohrisolierung entfernt	Willi Brase
1983	Dock 2	Ventile geschliffen, Dichtungen geschnitten	Jens Tietjen
1987	Tanker Bremer Stern	Nacharbeit an Heißdampfleitungen	Mehmet Ucar

3. Nach 1989

Beim Maschinenbauer gab es Metallstaub und Kühlschmierstoffe, aber nach bisheriger Erinnerung keine Asbestisolierung. Diese Trennung ist wichtig, damit die BG die spätere Tätigkeit nicht als diffuse Alternativursache nutzt.

Ärztliche Verdachtsanzeige, Auszug

1. Diagnose

Universitätsklinikum Bremen, Pneumologie, Bericht 17.04.2026: nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom rechter Oberlappen, Stadium III B, pleurale Plaques beidseits, restriktive Ventilationsstörung leichtgradig. Histologie: Adenokarzinom. Therapievorschlag: kombinierte Radio-Chemotherapie, danach Immuntherapie je Verlauf.

2. Berufsanamnese

Patient berichtet Werftarbeit mit Entfernung alter Rohrisolierungen in 1970er und 1980er Jahren. Keine systematische Schutzkleidung. Der Befund pleuraler Plaques passt zu zurückliegender Asbestexposition. Raucheranamnese beendet 2004.

3. Anzeige

Dr. Aydin meldet Verdacht einer Berufskrankheit an die BG und bittet um arbeitstechnische Ermittlung. Er betont, dass die Raucheranamnese den Asbestzusammenhang nicht ausschließt, aber bei der Zusammenhangsbewertung berücksichtigt werden muss.

BG-Ermittlungsbogen, Auszug

1. Fragen der BG

Die BG fragt nach Arbeitgebern, Tätigkeiten, Arbeitsstoffen, Schutzmaßnahmen, Rauchgewohnheiten, medizinischen Befunden und Zeugen. Sie bittet um konkrete Zeiträume und nicht nur allgemeine Hinweise auf Werftarbeit.

2. Schwachstellen im bisherigen Rücklauf

Der erste Rücklauf war zu knapp. Frau Harms schrieb nur: "Mein Mann war immer auf der Werft und überall war Asbest." Das reicht nicht. Für den Widerspruch muss ein enger Kalender gebaut werden: Schiff, Halle, Tätigkeit, Material, Zeuge, Dauer, Schutzmaßnahmen.

3. Ergänzungsbedarf

Betriebsarchiv Weserkrone, Insolvenzverwalter der Nachfolgesellschaft, ehemalige Kollegen, IG Metall-Ortsarchiv, Hafenmuseum und Krankenkassenunterlagen zu früheren Atemwegserkrankungen anfragen.

Ablehnungsbescheid der BG

1. Entscheidung

Bescheid vom 24.06.2026: Eine Berufskrankheit wird nicht anerkannt. Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung werden abgelehnt. Rechtsbehelfsfrist ein Monat.

2. Begründung

Die arbeitstechnischen Voraussetzungen seien nicht im Vollbeweis belegt. Der Versicherte habe keine ausreichend konkretisierten Einsatzorte und Expositionszeiten benannt. Außerdem bestehe eine relevante Nikotinbelastung. Die pleuralen Plaques belegten zwar eine Exposition, aber nicht den erforderlichen Zusammenhang mit dem Karzinom.

3. Angriffspunkte

Die BG entschied, bevor die Zeugenliste, das Werftarchiv und der vollständige Klinikbefund vorlagen. Die Plaques wurden nicht mit der Expositionsgeschichte verknüpft. Die Raucheranamnese wurde als Ausschlussargument verwendet, obwohl sie nur ein konkurrierender Risikofaktor ist.

Zeugenanschreiben, Entwurf

1. Ziel

Die früheren Kollegen sollen nicht rechtlich werten, sondern konkrete Arbeitsumstände schildern. Abgefragt werden Ort, Jahr, Material, Staubentwicklung, Schutz, Dauer und Erinnerung an Dieter Harms.

2. Fragen

1. In welchen Jahren arbeiteten Sie mit Herrn Harms zusammen?
2. An welchen Schiffen, Hallen oder Anlagen?
3. Wurden alte Isolierungen, Dichtungen oder Platten entfernt oder zugeschnitten?
4. Wie sah der Staub aus, und gab es Absaugung oder Atemschutz?
5. Erinnern Sie sich an konkrete Reparaturen an Heißdampf- oder Kühlleitungen?
6. Können Sie Unterlagen, Fotos oder Namen weiterer Kollegen benennen?

3. Hinweis

Keine fertigen Antworten vorgeben. Die Glaubwürdigkeit steigt, wenn jeder Zeuge seinen eigenen Erinnerungshorizont beschreibt und Unsicherheiten offen lässt.

Widerspruchsentwurf

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 24.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Anerkennung der geltend gemachten Berufskrankheit und hilfsweise die erneute arbeitstechnische und medizinische Begutachtung nach vollständiger Sachverhaltsaufklärung.

2. Begründung

Die Ablehnung ist verfrüht. Der Versicherte hat eine langjährige Tätigkeit in asbesttypischen Werftbereichen glaubhaft konkretisiert. Die nun vorgelegte Expositionsmatrix, Zeugenliste und Klinikdiagnostik verlangen weitere Ermittlungen. Der bloße Hinweis auf eine frühere Raucheranamnese ersetzt keine Zusammenhangsbegutachtung.

3. Beweisanträge

Arbeitstechnisches Sachverständigengutachten, Beiziehung Betriebsarchiv Weserkrone, Vernehmung der benannten Kollegen, ergänzende pneumologische Begutachtung unter Auswertung der pleuralen Plaques und der histologischen Befunde.

Renten- und Hinterbliebenenfolge

1. Laufende Leistungen

Der Mandant bezieht Altersrente für langjährig Versicherte. Krankengeld spielt wegen Rentenbezug nur eingeschränkt eine Rolle. Bei Anerkennung können Heilbehandlung, Verletztenrente und bei Tod Hinterbliebenenleistungen aus der Unfallversicherung relevant werden.

2. Abstimmung mit Ehefrau

Marlies Harms braucht eine Dokumentenmappe: Rentenbescheid, Ehezeitnachweise, Bankdaten, Vollmacht, Patientenverfügung, BG-Aktenzeichen. Der Widerspruch soll auch für den Fall vorbereitet sein, dass der Mandant krankheitsbedingt nicht mehr selbst Termine wahrnehmen kann.

3. Taktischer Hinweis

Die medizinische Dringlichkeit darf nicht dazu führen, dass die Exposition nur allgemein behauptet wird. Der stärkste Teil der Akte ist die Kombination aus pleuralen Plaques, alter Werfttätigkeit, konkreten Schiffen und Zeugen.

Datei: 04_expositionsmatrix.csv

jahr	taetigkeit	asbestkontakt_wahrscheinlichkeit	dauer_pro_woche	beleg	zeuge
1974	Rohrleitungsdemontage	hoch	18 Stunden	Arbeitsbuch Halle 3	Günter Kroll
1978	Fähre Nordlicht Isolierung	hoch	24 Stunden	Werftauftrag handschriftlich	Willi Brase
1983	Dichtungen schneiden	mittel	10 Stunden	Lagerkarte Dichtungsmaterial	Jens Tietjen
1987	Heißdampfleitung Tanker	hoch	16 Stunden	Schichtplan Nachtarbeit	Mehmet Ucar
1989	Werftabwicklung	mittel	6 Stunden	Abwicklungsplan	unklar